

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 1458/2023
(@वि.अ.या.(सि) सं. 4273/2023)
(@डायरी सं 29127/2022)

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य

....अपीलार्थी(गण)

बनाम

मंजीत कौर व अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या.,एम.आर.शाह

1. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका(सि) संख्या 6158/2016 में आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को अनुमति दी है और घोषणा की है कि अधिग्रहण की कार्यवाही के संबंध में ग्राम सतबरी , नयी

दिल्ली की राजस्व सम्पत्ति पर स्थित खसरा संख्या 668/1 मिन (0-12) तथा 668/2 (01-08) कुल माप 2 बीघा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम, 2013' कहा गया है) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के तहत भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को व्यपगत माना गया है, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संबंधित पक्षकारगण की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का अवलोकन किया। इस न्यायालय के **पुणे नगर निगम तथा अन्य बनाम हरकचंद मिसिरिमल सोलंकी तथा अन्य., (2014) 3 एसएससी 183** वाले मामले के निर्णय पर भरोसा करते हुए तथा यह देखते हुए की **पुणे नगर निगम (उपर्युक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार न तो सम्बन्धित भूमि का कब्जा लिया गया है और न ही मुआवजा दिया गया है/ भुगतान किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और घोषित किया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में

अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत माना जाता है।

3. तथापि , यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता(गण) की ओर से यह विशिष्ट मामला था की मूल रिट याचिकाकर्ताओं के उत्तरवर्ती क्रेता होने के कारण अधिग्रहण को चुनौती देने/ अधिग्रहण के व्यपगमन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था । यहाँ तक की मूल रिट याचिका में दिया गये कथनों के अनुसार , मूल रिट याचिकाकर्ता ने विक्रय समझौते, समनुदेशन विलेख , रसीद और कब्ज़ा पत्र, बिजली बिल और सम्पत्ति कर बिल के आधार पर स्वामित्व का दावा किया, शब्द “विक्रय विलेख ” स्याही द्वारा डाला गया है । तथापि, कोई विक्रय विलेख आगामी नहीं है , इस प्रकार, चाहे मूल रिट याचिकाकर्ता हो, या उत्तरवर्ती खरीददार मूल रिट याचिकाकर्ता ने स्वामित्व व् उसके पास विक्रय समझौता होने के कारण समनुदेशन विलेख का दावा किया हो । तथापि, अपीलकर्ता(गण) की ओर से यह विशिष्ट मामला था की मूल रिट याचिकाकर्ता या उत्तरवर्ती क्रेता के पास अधिग्रहण/ माने गये व्यपगत अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया है **शिव कुमार तथा अन्य. बनाम भारतीय संघ तथा अन्य. (2019) 10 एसएससी**

229 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम गोडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड तथा अन्य. सिविल अपील संख्या 3073/2022 के मामले में इस न्यायालय के उत्तरवर्ती निर्णय को ध्यान में रखते हुए , उत्तरवर्ती क्रेता के पास अधिग्रहण/ व्यपगत माने गये अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार है या नहीं यह एक अछूता मामला नहीं है ।

4. गोडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में अधिग्रहण की कार्यवाही की समाप्ति का दावा करने के लिए उत्तरवर्ती क्रेता के अधिकार क्षेत्र पर अन्य निर्णयों अर्थात् शिव कुमार (उपर्युक्त), मीरा साहनी बनाम दिल्ली उपराज्यपाल तथा अन्य., (2008) 9 एसएससी 173 तथा एम. वेंकटेश तथा अन्य. बनाम बंगलौर विकास प्राधिकरण, आयुक्त (2015) 17 एसएससी 1 पर विचार करते हुए, यह विशेष रूप से देखा गया है की उत्तरवर्ती क्रेता के पास अधिग्रहण की कार्यवाही के व्यपगमन होने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। शिव कुमार (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का इस न्यायालय द्वारा उत्तरवर्तिय निर्णयों की श्रृंखला में अनुसरण किया गया ।

5. उपरोक्त के मददेनज़र , उच्च न्यायालय ने यह घोषित करने में गंभीर गलती की है कि मूल रिट याचिकाकर्ता-उत्तरवर्ती क्रेता द्वारा दायर रिट याचिका में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अधिग्रहण को समाप्त माना जाता है।
6. अन्यथा भी, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है की वर्तमान मामले में लम्बित मुकदमेबाजी/स्थगन के कारण प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सका है। पुणे नगर निगम (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल तथा अन्य., (2020) 8 एसएससी 129 के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने उलट दिया। अनुच्छेद 366 में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है:- -

"366. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम प्रश्नों का निम्नलिखित उत्तर देते हैं:-

366.1. धारा 24(1)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि 2013 के अधिनियम के लागू होने की तारीख 1-1-2014 को अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो कार्यवाही में कोई व्यपगमन नहीं होगा। मुआवजे का निर्धारण 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाना होगा।

366.2. यदि अधिनिर्णय न्यायालय के अंतरिम आदेश के दायरे में आने वाली अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पारित किया गया है, तो 1894 अधिनियम के तहत 2013

अधिनियम की धारा 24(1)(ख) के तहत कार्यवाही जारी रहेगी ऐसा मानते हुए कि इसे निरस्त नहीं किया गया हो।

366.3. धारा 24(2) में कब्जे और मुआवजे के बीच उपयोग किए गए "या" शब्द को "न ही" के रूप में अथवा "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई का व्यपगमन उस स्थिति में समझा जाता है, जब उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण भूमि का कब्जा नहीं लिया गया हो और न ही मुआवजा दिया गया हो। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है। इसी तरह, अगर मुआवजा दिया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है।

366.4 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के मुख्य भाग में "भुगतान" शब्द में न्यायालय में मुआवजे को जमा करना शामिल नहीं है। धारा 24(2) के परंतुक में जमा नहीं करने के परिणाम का प्रावधान है, यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में इसे जमा नहीं किया गया है तो 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत बाध्यता पूरी नहीं की गई है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। मुआवजा जमा न करने (न्यायालय में) के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का व्यपगमन नहीं

होता है। पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अधिकांश जोत के संबंध में जमा न करने की स्थिति में, 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक "भूस्वामियों" को 2013 अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाए।

366.5. यदि किसी व्यक्ति को 1894 अधिनियम की धारा 31(1) के प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिया गया है, तो वह यह दावा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि मुआवजे का भुगतान न करने या न्यायालय में मुआवजा जमा न करने के कारण धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण का व्यपगमन हो गया है। भुगतान करने की बाध्यता धारा 31(1) के तहत राशि को प्रदान करके पूरी हो जाती है। जिन भू-स्वामियों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए सिफारिश किए की मांग की थी, वे यह दावा नहीं कर सकते कि 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया का व्यपगमन हो गया था।

366.6. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के परन्तुक को धारा 24(2) के भाग के रूप में माना जाना है, धारा 24(1)(ख) का भाग नहीं।

366.7. 1894 अधिनियम के तहत और जैसा कि धारा 24(2) के तहत प्रस्तावित है, कब्जा लेने का तरीका पंचनामा, /ज्ञापन प्रस्तुत करने के द्वारा है। एक बार 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाने के बाद, भूमि राज्य में निहित हो जाती है, 2013 अधिनियम की

धारा 24(2) के तहत कोई निनिर्हितीकरण का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24(2) के तहत कोई व्यपगमन नहीं है।

366.8. कार्यवाहियों के समझे गए व्यपगमन को प्रस्तावित करने वाले धारा 24(2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब दिनांक 1-1-2014 तक संबंधित प्राधिकारी के पास भूमि अधिग्रहण हेतु लंबित एक कार्यवाही में प्राधिकारीगण अपनी निष्क्रियता के कारण 2013 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा लेने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अस्तित्व की अवधि को पांच वर्ष की गणना में न जोड़ा जाए।

366.9. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) भूमि अधिग्रहण की पूर्ण हो चुकी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए नए वाद हेतुक को जन्म नहीं देती है। धारा 24, 2013 अधिनियम के लागू होने की तिथि अर्थात् 1-1-2014 को लंबित किसी कार्यवाही के लिए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबद्ध दावों को पुनर्जीवित करती है और न ही पूर्ण हो चुकी कार्यवाही को फिर से शुरू करती है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अवैध घोषित करने के लिए अदालत के बजाय ट्रेजरी में मुआवजे को जमा करने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देती है।”

7. इस न्यायालय द्वारा शिव कुमार (उपर्युक्त), गोडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड (उपर्युक्त) मामलो में तथा इंदौर विकास प्राधिकरण (उपर्युक्त) मामले में

निर्धारित क़ानून को लागू करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और पारित आदेश अक्षरणीय हैं तथा यह अमान्य घोषित तथा रद्द किये जाने योग्य है और तदनुसार अमान्य घोषित तथा रद्द किया जाता है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अधिग्रहण का व्यपगमन नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिका को खारिज किया जाता है।

तदनुसार वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

लम्बित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

.....न्या.

[एम.आर.शाह]

.....न्या.

[सी.टी.रवि कुमार]

नई दिल्ली;
13 मार्च, 2023.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्राय माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।